凌云县下甲至沙里公路（弄怀至弄福码头标段）№.1标“11•25”坍塌事故调查报告

2022-02-25 10:00　来源：凌云县应急管理局

2021年11月25日下午14时55分许，凌云县下甲至沙里公路（弄怀至弄福码头标段）№.1标（k9+080—k9+120）正在施工时发生一起挡土墙坍造成5人受伤（其中重伤1人）。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，县人民政立由县政府办牵头，县应急管理局、交通运输局、公安局、总工会、社会保险事业管理中心和下甲镇人民政府等单位相关负责人组成的凌云县下甲路（弄怀至弄福码头标段）№.1标“11·25”坍塌事故调查组，并邀请县纪委监察委派人参与，对这起坍塌事故进行联合调查。事故调查组按照“四不“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，调查组成员先后多次深入事故现场，通过现场勘查、查阅资料档案、听取汇报、询问相关人进行调查取证，已经查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故的性质和责任，提出了对事故责任者的和事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故项目基本情况

1. 项目立项、招标情况。2018年5月4日，凌云县发展和改革局核发的《凌云县下甲至沙里公路工程立项的批复》（凌发改发〔2018〕77号），立项。2018年6月12日凌云县振凌旅游投资经营有限公司和凌云县农村公路建设办公室共同招标，由广西优工程建设管理有限公司作招标代理。广设有限公司中标凌云县下甲至沙里公路（弄怀至弄福码头标段）№.1标项目工程，项目编号：GXBSZC2018-G2-007-YX，项目名称：凌云县弄怀头公路工程№.1标，里程桩号k6+086.6—k10+000段，建设内容：路基、路面、桥涵及安全设施及预埋管线等（具体以工程量清单和施工图设计为

2. 项目合同签订情况：2018年7月10日凌云县农村公路建设办公室与广西鸿安建设有限公司签订了《工程施工合同书》，合同工期为24个月期：2018年7月12日，竣工日期2020年7月10日，合同总价为人民币壹仟伍佰零叁万柒仟肆佰零叁元整（￥15037403.00元）。2018年7月27日得到

3. 项目劳务合同签订情况：2018年7月15日，广西鸿安建设有限公司与广西全安建筑劳务有限公司了《劳务派遣协议书》，将凌云县弄怀至弄路工程№.1标的全部劳务作业分包给广西全安建筑劳务有限公司，具体按《工程施工合同》的劳务部分内容执行，分包方式：广西鸿安建设有限公工材料和设备，广西全安建筑劳务有限公司包工不包料。分包报酬按人民币肆佰伍拾壹万壹仟贰佰贰拾元玖角（￥4511220.90元）包干。

4. 项目监理合同签订情况：2018年7月 18日，凌云县交通运输局与广西大通建设监理咨询管理有限公司签订《施工监理服务合同书》，委托监西大通建设监理咨询管理有限公司为凌云县弄怀至弄福码头公路工程№.1标施工，总里程7.2708km公路工程提供监理服务，监理费中标合同价：叁仟陆佰元整（￥362600.00元）。

5. 项目管理授权情况：2018年8月10日广西鸿安建设有限公司授权黄新建（身份证号：452628*******0032，道路与桥梁工程师）为项目工责人，代表公司全面负责凌云县下甲至沙里公路（弄怀至弄福码头标段）№.1标相关工作。

（二）事故相关单位资质情况

1. 项目业主单位情况：凌云县交通运输局为凌云县下甲至沙里公路（弄怀至弄福码头）施工项目业主单位，法人代表：肖德峰，项目分管领贵；项目业务负责人：劳鑫。县交通运输局承担该项目立项、图纸设计、施工安全监管、质量检查、资金支付、劳动保障等职责。

2. 项目施工单位情况：广西鸿安建设有限公司为项目的施工单位，公司营业执照：9145100005950430X6，住所：百色市右江区那毕乡供销务写字楼2层202号，法定代表人：林永德（身份证号：450222*******0036）；注册资本：5000万元，成立日期：2012年12月11日，营业期限：营范围：房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、土石方工程施工、建筑装饰工程施工、公路工程施工、水利水电工程施工、地基与基础工程施工地设施工程施工、机电设备安装工程、城市道路照明工程施工、环保工程施工、钢结构工程施工、园林绿化工程施工、建筑机电安装工程施工、建工程施工、桥梁工程施工、河湖整治工程施工、电力工程施工、防水防腐保温工程施工、消防设施工程施工、公路路面工程施工、公路养护工程施

化工工程施工（取得资质证后方可开展经营活动）；建筑材料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有《安全证》，编号：（桂）JZ安许证字[2013]000222，许可范围：建筑施工，有效期：2019年7月17日至2022年7月17日。

3．项目监理单位情况：广西大通建设监理咨询管理有限公司为项目的监理单位，公司营业执照：914501001982943656，住所：南宁市科园盛世龙腾A座十三楼，法定代表人：莫细喜，注册资本：621.375万元，成立时间：1997年12月18日，营业期限：长期，经营范围：建筑安装工程（甲级），市政公用工程监理（甲级），机电安装工程（甲级），公路工程监理（乙级），水利水电工程监理（乙级），人民防空建设工程监理（乙级）询，全过程工程咨询，环境影响评估（价），工程技术咨询，工程招标代理，政府采购项目招标代理，中央投资项目招标代理，机电设备、货物及招标采购代理，工程项目代建，工程设计，工程勘察，工程检测，工程造价咨询，水土保持咨询、监测与评估，土地整治，地质灾害治理（依法须项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司执有工程监理资质证书，证书编号：B245002083，资质等级：公路工程监理乙级，有效期：月29日至2025年7月29日。

4．项目劳务作业分包单位情况：广西全安建筑劳务有限公司为项目劳务派遣单位。公司营业执照：91451000MA5KE3TH20，住所：广西百区那毕乡供销合作社龙景新都商务写字楼，法人代表：黄科武，注册资本：500万元，成立时间：2016年9月18日，营业期限：长期，经营范围：分包；建筑工程施工；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5．项目属地管理单位：下甲镇人民政府为凌云县下甲至沙里公路（弄怀至弄福码头标段）№.1标项目属地管理单位，镇长：党礼源，分管副镇耀，工作人员：王丰才。

（三）事故相关人员情况

1．林永德，男，1982年11月出生，广西柳城县人，系广西鸿安建设有限公司法人。

2．黄新建，男，1972年9月出生，广西凌云县人，授广西鸿安建设有限公司法人林永德委托，在事故项目中担任现场管理负责人，代表公司事故项目相关工作，负责事故项目的现场安全监督管理工作。

3．胡国瑞，男，1987年3月出生，广西百色右江区人，系广西鸿安建设有限公司的员工，在事故项目中担任项目经理兼总工程师，负责事故量监督和安全监管工作。

4．何天德，男，1978年9月出生，广西凌云县人，系广西大通建设监理咨询管理有限公司的员工，在事故项目中担任现场监理员，负责事故场监理工作。

5．梁晨瑞，男，1973年6月出生，广西凌云县人，负责事故项目的现场安全工作。

6．黄勇华，男，1989年6月，广西凌云县人，负责事故项目的现场安全工作。

7．陈家拥，男，1972年5月出生，广西凌云县人，系广西全安建筑劳务有限公司派驻项目经理，在事故项目中担任现场安全员，负责事故项工人施工安排和施工安全监督等。

（四）项目相关单位及人员履职情况

1．下甲镇人民政府及相关人员履职情况：下甲镇人民政府认真落实安全生产责任制，班子分工明确，安全例会正常开展，但属地管理责任位，在辖区内的建设项目开展安全生产检查、隐患排查不到位。

2．凌云县交通运输局及相关人员履职情况：县交通运输局认真落实安全生产责任制，班子分工明确，安全例会正常开展，安全检查正常进行隐患排查整改不到位，安全检查没有发现重大隐患。

3．广西鸿安建设有限公司及其相关人员履职情况：林永德作为项目施工单位法人，没有履行安全生产第一责任人的职责，公司内部管理松散效益轻安全生产。没有深入实地检查项目施工中的安全隐患，不重视安全生产培训，随意授权给没有资质的人员承包工程项目。胡国瑞作为项目经程师，负责事故项目的质量监督和安全监管工作，没能全面履行安全监管职责，监管项目多，精力不足，对发生事故项目监管流于形式。冯宇驰作全员，负责事故项目的质量监督和安全监管工作，挂而不实，没能全面履行安全监管职责。

4．广西大通建设监理咨询管理有限公司：何天德在事故项目中担任现场监理员，负责事故项目的现场监理工作。履行项目监理工作职责不到资料存在弄虚作假现象。

5．广西全安建筑劳务有限公司：经理陈家拥在事故项目中担任现场安全员，负责事故项目的劳务工人施工安排和施工安全监督等。在事故发安全教育培训不到位，安全意识淡薄。

二、事故发生经过及救援、善后情况

（一）事故发生经过

2021年11月25日下午14时左右，杨某江等6名砌墙工人在凌云县下甲至沙里三级公路（弄怀至弄福码头标段）№.1标k9+080—k9+120处即将土墙（高8米、宽1.2米、长40米）顶部做补砌、抹浆等收尾工作。14时55分左右，挡土墙中部突然坍塌，除杨某江当时正处未坍塌的墙头幸免受伤名工人从墙顶随墙体坍塌物坠落地面受伤，其中1人受重伤。

（二）救援及现场处置善后处理情况

事故发生后，现场施工员杨通江立即报告项目现场负责人黄新建。黄新建马上组织抢救伤员，并立即报告公安、交通、应急、120急救中心等到报告后，市、县领导高度重视，纷纷作出批示，要求做好伤者医治工作，尽快查明原因，认真吸取教训，举一反三，消除安全隐患。县人民政府响应，县人民政府办公室及交通运输局、应急管理局、下甲镇等部门赶赴现场开展救援工作。即日16时10分许，县120急救中心及时将5名伤员全部县医院救治，同日，将伤员转院到百色市人民医院。

（三）善后处理情况

凌云县成立善后处理组，组织相关人员安抚伤者及其家属，妥善处理事故善后工作，确保伤员及其家属思想稳定。截止12月20日，除吴仙存还人民医院住院治疗外，其他4人已全部出院。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）受伤人员基本情况

1．姚某酉，女，身份证号码：452628*******0626，凌云县下甲镇坪山村牛垌屯人，在事故中重伤；

2．杨某贵，男，身份证号码：452628*******0618，凌云县下甲镇坪山村陇凤屯人，在事故中轻伤；

3．谢某银，女，身份证号码：452628*******0624，凌云县下甲镇坪山村牛垌屯人，在事故中轻伤；

4．谢某喜，男，身份证号码：452628*******063X，凌云县下甲镇平山村牛洞屯人，在事故中轻伤；

5．吴某存，女，身份证号码：452628*******0621， 凌云县下甲镇坪山村牛垌屯人，在事故中轻伤。

（二）直接经济损失

事故共造成直接经济损失48万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

发生坍塌的挡土墙在施工期间遭遇降雨天气，施工断断续续，造成墙体砌浆凝固时间延后，墙身砌成部分砂浆未达到设计强度，持续施工砌墙力致使墙身下部结构松动，抗压能力下降。施工人员违规操作，在墙体未达到设计强度的70%（一般为砌筑完毕7天后）的情况下进行墙背回填夯挡土墙结构变形，影响墙体稳固性，促使挡土墙坍塌是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. 凌云县交通运输局：未全面落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，对项目管理不到位，对事故项目不力，检查不实不严，未及时排查发现事故施工点的安全隐患。

2. 下甲镇人民政府：履行安全生产属地管理不到位，对辖区内的建设项目开展安全检查、隐患排查等履职不到位。

3. 广西鸿安建设工程有限公司：作为项目施工单位安全生产主体责任落实不到位，企业负责人没有落实安全生产第一责任人的职责，对施工全技术交底材料不规范，现场管理不到位，安全员指挥不当、麻痹大意，没有制定专门的应急救援预案，安全检查记录较简单，流于形式，未及时事故施工点的安全生产状况，未及时排查出施工点的生产安全事故隐患，安全生产规章制度、安全隐患排查和治理制度、安全教育培训制度、操作定不到位。

4. 广西大通建设监理咨询管理有限公司：专业监理工程师配备不足，未能有效督促施工单位采取措施强化现场安全管理，监理日志记录无日形式，巡视施工单位安全交底不严格，消除安全隐患，对挡土墙施工的风险排查和风险评估不到位，隐患发现能力不强，对施工人员违规操作行为发现和制止，对施工单位存在安全隐患没有下达监理通知单和工程暂停令。

5. 广西全安建筑劳务有限公司：劳动技能培训不到位，安全教育流于形式，安全投入不保障。

（三）事故性质

凌云县下甲至沙里公路（弄怀至弄福码头标段）№.1标“11·25”坍塌事故是一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

（一）广西鸿安建设有限公司落实安全生产主体责任不到位，对项目安全生产状况未进行经常性检查，隐患排查流于形式，安全管理不到位《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十六条的规定。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规云县应急管理局依法予以经济处罚。同时责令广西鸿安建设有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十六条的规定，依法承担赔偿责

（二）广西大通建设监理咨询管理有限公司未能有效督促施工单位采取措施强化现场安全管理，消除安全隐患，违反了《建筑工程安全生产管第十一四条第二、三款的规定。建议依据《建筑工程安全生产管理条例》第五十七条第（二）项的规定，由凌云县交通运输局依法予以经济处罚。

（三）广西全安建筑劳务有限公司：建议行业主管部门给予行政处罚。

（四）凌云县交通运输局：作为行业主管部门，虽然履行了安全生产监管职责，但在日常的监管中，督促企业的安全隐患排查整改不全面及落业必须管安全，管业务必须管安全，管生产必须管安全”的要求不到位。建议由县纪委监委依法依规进行追责问责。

（五）下甲镇人民政府：作为项目属地管理部门，履行安全生产属地管理不到位，对辖区内的建设项目开展安全检查、隐患排查等履职不到位县纪委监委依法依规进行追责问责。

六、事故防范和整改措施

针对事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任和地方党委、政府及有关部门安全监管责任，举一反三，严防的再次发生，提出以下措施建议：

（一）各建筑行业的施工单位要认真落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度，要在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项施对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，要组织专家对专项方案进行论证。按规定配备足够的安全管理人员，严格现场安全施工，将安全生实到岗位，落实到个人，做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位，自觉规范建筑施工安全生产行为，严守法律底线，确产。

（二）各建筑行业的监理单位要加强对监理项目的监管，要根据实际监理工作量配齐配足监理人员，做到实时监理到位；要加强对监理人员的工作，严格要求监理人员按照监理规范开展工作；要认真审查施工组织设计中的安全技术措施方案或者专项施工方案，加强对施工现场的巡查巡检现和督促整改安全事故隐患。

（三）各劳务派遣单位要加大从业人员安全教育培训工作力度。要广泛开展安全生产宣传教育培训工作，重点是规章制度、操作规程的学习培员工安全意识和自我防范能力，杜绝职工违章、违规行为。

（四）各乡镇、各行业主管部门要按照属地管理和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全生产责任体制，加业领域特别是交通建设领域安全生产的监督管理，深入开展建筑施工预防坍塌事故专项整治“回头看”活动，督促建设、施工、监理单位落实安全制，及时协调解决其安全生产工作中的问题，确保工程项目施工安全。

凌云县下甲至沙里公路（弄怀至弄福码头标段）

№.1标“11·25”坍塌事故调查组

2022年2月21日

主办单位：凌云县人民政府　承办单位：凌云县人民政府办公室

桂公网安备 45102702000008　桂ICP备12007659号-1　网站标识码 ： 4510270001

网站地图　联系电话：7612036　邮箱：LYZF036@163.com